
Erwägungsgrund 78 (DSGVO):

Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen

Zum Schutz, der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden Rechte und Freiheiten natürlicher Personen ist es erforderlich, dass **geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden**, damit die **Anforderungen** dieser Verordnung **erfüllt werden**.

Um die Einhaltung dieser Verordnung **nachweisen zu können**, sollte der Verantwortliche interne Strategien festlegen und **Maßnahmen ergreifen**, die insbesondere den Grundsätzen des **Datenschutzes durch Technikgestaltung** (data protection / **privacy by design**) und durch **datenschutzfreundliche Voreinstellungen** (data protection / **privacy by default**) Genüge tun.

Solche **Maßnahmen** könnten unter anderem darin bestehen, **dass die Verarbeitung personenbezogener Daten minimiert wird**, **personenbezogene Daten so schnell wie möglich pseudonymisiert werden**, **Transparenz in Bezug auf die Funktionen und die Verarbeitung personenbezogener Daten hergestellt wird**, **der betroffenen Person ermöglicht wird, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu überwachen**, und **der Verantwortliche in die Lage versetzt wird, Sicherheitsfunktionen zu schaffen und zu verbessern**.

In Bezug auf Entwicklung, Gestaltung, Auswahl und Nutzung von Anwendungen, Diensten und Produkten, die entweder auf der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beruhen oder zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten, sollten die Hersteller der Produkte, Dienste und Anwendungen ermutigt werden, das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und Gestaltung der Produkte, Dienste und Anwendungen zu berücksichtigen und unter gebührender Berücksichtigung des Stands der Technik sicherzustellen, dass die Verantwortlichen und die Verarbeiter in der Lage sind, ihren Datenschutzpflichten nachzukommen.

Den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen sollte auch bei öffentlichen Ausschreibungen Rechnung getragen werden.